

公司支付的商品房购房款。此外，何某于2021年6月23日、7月6日、7月18日通过刷卡的方式向某置业公司支付部分款项。

上述《工程款抵付购房款协议》签订及《承诺函》出具后，何某作为买受人签署过案涉房屋的买卖合同。后某线缆公司决定由黄某作为买受人出面与某置业公司签订案涉房屋的买卖合同。某置业公司已在成都房屋产权和交易管理系统中就案涉房屋拟定了《商品房买卖合同(预售)》，并录入了黄某的身份信息，但尚未完成网签合同备案。黄某在商品住房购房登记系统申请购房资格审核，龙泉驿区住建局对其购房资格申请进行复核并通过。

2021年9月7日，某置业公司出具了客户名称为黄某的《收据》两张，载明收到案涉房屋的房款、维修基金，结算方式均为“结转”。

【案件焦点】

某置业公司是否应当就案涉房屋买卖合同向不动产登记机关申请办理网签备案。

【法院裁判要旨】

四川省成都市龙泉驿区人民法院经审理认为：第一，按照《城市房地产开发经营管理条例》第二十六条第二款，以及《成都市商品房买卖合同网签备案办法》第七条第二项、第三项的规定，网签备案的前提都是当事人签订了需要备案的合同。本案中，即使黄某已在《商品房买卖合同(预售)》上签名，但并无证据证明某置业公司已签署了《商品房买卖合同(预售)》，在某置业公司的印章已被某银行成都分行监管的情况下，某置业公司已不能在《商品房买卖合同(预售)》上盖章以完成合同签订，现办理案涉房屋的商品房买卖合同网签备案的事实基础尚不具备。

第二，某置业公司以自己开发的商品房无偿为某商贸公司抵偿债务，违反了《中华人民共和国城市房地产管理法》第四十五条第三款的规定，增加了所在项目建设烂尾的风险，损害了该项目购房者的利益。

第三，根据《成都市商品房预售款监管办法》(已失效)第十四条、《成都市商品房预售款监管办法实施细则》第十三条的规定，某置业公司与某线缆公司之间以房抵债的行为逃避了前述商品房预售款监管政策，某线缆公司安排符合购房政策的自然人分别与某置业公司签订《商品房买卖合同(预售)》，实质上逃避了成都市的商品住房限购政策，不当支持。

据此，四川省成都市龙泉驿区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第八条，《中华人民共和国城市房地产管理法》第四十五条第三款，《城市房地产开发经营管理条例》第二十六条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百四十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国

民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

驳回原告黄某的诉讼请求。

黄某不服一审判决，提起上诉。

四川省成都市中级人民法院经审理认为：案涉房屋的交易原因是以房抵债，当事人约定了某置业公司与何某签订商品房买卖合同，抵扣对应工程款；某置业公司还开具了与房屋买卖合同金额一致的收据，并约定办理合同登记备案手续。

第一，《工程款抵付购房款协议》以及案涉房屋买卖合同已成立并生效，且开始实际履行。根据本案查明的相关事实，某置业公司已在成都房屋产权和交易管理系统中就案涉房屋拟定了《商品房买卖合同(预售)》，并录入了买受人即黄某的身份信息。故某银行成都分行在原审中主张的合同并未成立的理由不能成立。

房屋的买卖合同在上述系统中拟定后，某置业公司出具收据，并注明“结转”，结合某置业公司拟定合同，录入了黄某身份信息的行为，应当认定案涉房屋买卖合同已生效并开始实际履行。某置业公司还向黄某发出延期交房通知书，进一步可以证明某置业公司已实际履行其与黄某建立的合同关系。

第二，《工程款抵付购房款协议》以及案涉房屋买卖合同应属合法有效。当事人之间房屋抵债的行为系其真实意思表示且已开始履行，但因某置业公司印章被某银行成都分行监管导致无法签订正式的书面买卖合同。在案涉房屋所涉及的整个交易过程中，某置业公司以自有房屋进行以房抵债的，应付房款系由某线缆公司的应收款抵扣，且某置业公司出具了收据并注明“结转”。上述事实可以证明《工程款抵付购房款协议》的各方当事人均认可并实际履行以房抵债的相关协议，并无证据证明上述协议无效。

第三，《工程款抵付购房款协议》以及案涉房屋买卖合同应无不能克服的客观履行障碍。首先，某银行成都分行的抵押权基于借款而设立，某置业公司提供的抵押物为案涉项目土地使用权，并由某银行成都分行办理了土地使用权抵押登记。但是，案涉房屋尚未设置有某银行成都分行抵押权，某置业公司对

其房屋的处置并无相应法律条文的限制。其次，黄某作为某线缆公司指定的买受人，具有相应的购买资格。最后，某银行成都分行的债务人某置业公司并非无偿转让或无偿处分，而是通过抵扣工程款的方式进行；且某银行成都分行享有对案涉项目的土地使用权和抵押权，并无相应证据证明某置业公司对房屋的处置方式影响了某银行成都分行的债权实现，故二审法院对某银行成都分行的该项理由不予采纳。

第四，本案查明的事实可以充分证明，由黄某签署过的合同文本应由某置业公司持有。故某置业公司可依据其持有的合同文本，向不动产登记部门申请办理网签合同备案。

综上，黄某的上诉请求成立，二审法院予以支持，四川省成都市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第三项之规定，判决如下：

一、撤销四川省成都市龙泉驿区人民法院民事判决；

二、某置业公司在本判决生效之日起三日内向不动产登记行政机关申请办理案涉房屋的网签备案登记。

某银行成都分行不服二审判决，提起再审申请。

四川省高级人民法院经审查认为：同意二审法院裁判意见，驳回某银行成都分行的再审申请。

【法官后语】

“工抵房”一般是指“以工程款抵房”，其成因多为建设单位未能按约向施工单位、材料供应商支付工程款、材料款，而以房屋（已建或未建）折抵应付款。实践中，也存在建设单位以其房屋为其他公司（个人）折抵应付款的情况。在“工抵房”履行过程中，往往伴随建设单位的债权人对新建住房主张权利。尤其是在处置贷款银行和“工抵房”买受人纠纷中，需对贷款银行的抵押权范围和“工抵房”买受人权利范围进行辨析。

在开发贷模式下，开发商通过提供土地使用权抵押，向贷款银行申请贷款。贷款银行对房屋所在土地享有抵押权，案涉房屋系对土地使用权设立抵押后的

新增建筑物。根据《中华人民共和国民法典》第四百一十七条“建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产。该建设用地使用权实现抵押权时，应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权一并处分。但是，新增建筑物所得的价款，抵押权人无权优先受偿”之规定，建设用地抵押权并不自然延伸于地上新增建筑物。

并且，往往开发企业通过事先告知购房人土地存在抵押、贷款银行出具同意销售函件的方式，使预售模式得以顺利运转。在此种交易模式下，行政主管部门为了保障预售资金安全，作出预售资金需进入监管账户方可对预售合同备案，其目的是保障一般交易模式下的资金安全。

但是，本案的特殊性在于案涉房屋的建设单位将新建房屋抵偿给材料供应商，材料供应商是基于“以物抵债”的方式对其债权得以实现、对应的债务得以消灭。如果机械地理解和适用行政部门对于一般交易模式(商品房预售)下就资金监管的规定，则系对材料供应商等债权人提出新的要求，已抵偿的房屋还需提供对应的房款进入资金监管账户方能对合同进行备案登记，这明显超越了合同约定和法律规定的履行方式。

本案中，黄某提出对其已签署过的合同办理网签合同备案，系通过诉讼方式防止已达成“以房抵债”的财产被建设单位或控制建设单位印章的债权人再行处置导致其权利不确定甚至失权而得不到救济，故具有现实争议性和诉的利益性，其权利应当得到保护。

同时应当注意的是，在处理类似诉请时，应区分人民法院审判权与行政机关审批权的边界。本案判决的是建设单位应当按照合同约定和法律规定履行其合同义务，向不动产登记部门办理网签合同的备案申请行为；而备案申请的审批要求以及是否通过等问题，并不属于本案审理范围，应由行政机关根据其工作规范，对申请行为及相应的材料等进行审查审批。

编写人：四川省成都市中级人民法院 赵锋

合同约定的解除条件成就，守约方并不当然获得解除权

——朴某诉某房地产公司、某银行密云支行商品房预售合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03民终4363号民事判决书

2. 案由：商品房预售合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 朴某

被告(被上诉人): 某房地产公司、某银行密云支行

【基本案情】

2020年3月21日,某房地产公司作为出卖人与朴某作为买受人签订《北京市商品房预售合同》,约定:朴某购买某房地产公司开发的坐落于北京市密云区某号房屋,预测建筑面积共111.62平方米,总价款为2502026元。合同签订后,朴某支付首付款150202元,并通过由某房地产公司作为保证人从农业银行密云支行贷款方式支付剩余100万元房款,年利率为5.8%,借期25年。朴某与某房地产公司就涉案房产已进行网上签约。

双方另在合同中约定:出卖人应当于2021年9月30日前向买受人交付该商品房,如因出卖人原因未按照本合同约定的交付时间向买受人交付该房屋的,按照逾期时间,分别处理[(1)和(2)不作累加]。(1)逾期在90日之内,自本合同第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止,出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之零点五的违约金。(2)逾期超过90日

56 | 中国法院2025年度案例 · 房屋买卖合同纠纷

的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应在出卖人书面交房通知确定的交付日之首日前向出卖人书面提出解除合同，否则视为买受人放弃单方解除合同的权力，本合同继续履行。出卖人向买受人支付逾期交付违约金最高不超过买受人已付房款的2%。

庭审过程中，某房地产公司表示曾于2021年12月30日向朴某发出入住通